

주 의 요 구

1. 제 목 : 압류재산 공매 실익분석 및 공매통지 사전검토 불철저
2. 소관부점 : 인천지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

인천지역본부는 「압류재산매각업무요강」에 따라 세무서장 등 위임기관으로부터 압류재산을 의뢰받아 공매진행을 위한 실익분석과 공매공고 후 이해관계자에게 통지한 공매통지의 송달여부를 확인하는 등 공매대행업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산매각업무요강」 제16조에 따르면 선순위채권, 채납처분비 등을 고려하여 공매할 실익이 없다고 판단되는 재산, 그 밖에 매각 전에 보완조치가 필요한 재산 등의 경우에는 공매착수를 유보하고 관서의 장과 협의 또는 보완조치를 요청한 후 그 결과에 따라 공매대행업무를 속행하여야 한다고 되어 있고

같은 요강 제33조 및 제40조에 따르면 공매공고를 하였을 때에는 즉시 그 내용을 채납자, 납세담보물 소유자, 공유자 등 이해관계자에게

통지하여야 하고 공매집행 전에 공매통지서의 송달여부 등을 확인하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 공매 실익여부, 공매통지서 송달여부 등 공매 사전 검토를 철저히 하여 불필요한 감정평가로 인한 비용 발생이나 개찰 후 매각을 불허하는 상황이 발생하지 않도록 수입기관으로서 공매대행업무를 철저히 수행하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 공매 실익여부 검토 불철저

그런데 감사대상기간 동안 인천지역본부에서 위임기관으로부터 공매대행을 의뢰받은 압류재산의 매각 실태를 점검한 결과

2018. 6. 25. □□□세무서로부터 수입한 체납자 ■■■의 압류재산(0000-00000-000)은 추정가액이 147,500천 원¹⁴⁾(시장가격 295,000천 원¹⁵⁾, 지분율 1/2)이고, 선순위 근저당권 설정 최고금액이 192,000천 원이므로 선순위채권 과다로 공매착수를 유보하고 위임기관과 공매진행 협의를 했어야 하는데도 협의없이 2018. 7. 10. 감정평가(감정평가수수료 399천 원)를 의뢰하는 등

[표 3]과 같이 체납자 3명의 압류재산에 대하여 압류재산 추정가액 및 선순위 채권액 확인을 소홀히 하여 감정평가 이후 공매실익 없음을 이유로 위임기관에 공매해제 협의하여 해제처리함으로써 감정평가에 따른 행정처리 및 수수료(1,252천 원)를 부담하게 한 사실이 있다.

14) 시장가격 295,000천 원 * 지분율 1/2 = 147,500천 원

15) KB부동산 시세조회 결과 2018년 7월 일반평균가

[표 3] 실익 없는 압류재산에 대한 감정평가 의뢰 현황

(단위 : 천 원)

순번	위임기관	관리번호	채납자	감정평가			선순위 채권		최종 물건 상태
				의뢰일	감정가	수수료	권리관계 (권리자)	설정 최고액	
합 계(3건)				-	531,000	1,252	-	597,550	-
1	“기재 생략”								
2									
3									

(2) 공매통지서 송달여부 사전검토 불철저

2017. 11. 7. ▲▲세무서로부터 수입한 채납자 주식회사 ●●●●●●의 압류재산(0000-00000-000)은 2018. 1. 5. 제3취득자에게 소유권이 이전 되었으므로 같은 해 3. 28. 공매공고를 실시할 때 제3취득자에게 공매통지서를 발송하였어야 하고 같은 해 6. 21. 공매집행 전에 이해관계자 송달여부를 점검하여 위 제3취득자에게 송달이 누락된 경우 공매를 취소하고 재공고를 하였어야 하는데도, 개찰하여 낙찰자를 결정한 이후에야 제3취득자에게 공매통지서 송달이 누락된 사실을 확인하고 매각결정을 불허하는 등

[표 4]와 같이 채납자 2명의 압류재산에 대하여 공매집행 전 이해관계자에 대한 공매통지서의 송달여부에 대한 사전검토를 소홀히 하여 개찰 후 매각결정을 불허함으로써 압류재산 수입기관으로서 업무 신뢰도를 저하시킨 사실이 있다.

[표 4] 공매통지서 송달여부 확인 불철저 명세

순번	위임기관	관리번호	채납자	공매 공고일	매각결정 (개찰내용)		매각결정 불허		최종 물건 상태
					개찰일자	낙찰자	일자	사유	
합 계(2건)									
1	“기재 생략”								
2									

[소관부점 의견] 인천지역본부는 감사결과를 수용하면서 공매 착수 전 공매 실익 분석과 공매통지서 송달여부 확인을 철저히 하겠으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 교육을 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

인천지역본부 본부장은 채납자의 압류재산 공매 실익여부 및 이해관계자 공매통지서 송달여부에 대한 사전 검토를 철저히 하여 불필요한 비용 발생 및 공매 업무에 대한 신뢰성을 떨어뜨리는 일이 없도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)